

1523852-62.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

IP, IP, BO, PORT, BO, PORT, BO, PORT, BO - 2227782/2019 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 4012699 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1278/19/308 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 2227782 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1278/19/308 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 2227782 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1278/19/308 - 52º D.P. PARQUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523852-62.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523852-62.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

IP, IP, BO, PORT, BO, PORT, BO, PORT, BO - 2227782/2019 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 4012699 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1278/19/308 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 2227782 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1278/19/308 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 2227782 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1278/19/308 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 2227782 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE, 1278/19/308 - 52º D.P. PARQUE S.JORGE

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

NATHAN GALLONI CAMILIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, segundo a denúncia, no dia 18 de junho de 2019, por volta de 15h30min, na Rua Tenente Gelas, nº 72, bairro Tatuapé, nesta Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado e com o adolescente Matheus Medeiros Miranda, subtraíram para proveito comum, mediante violência, grave ameaça e restrição de liberdade, uma bolsa nas cores lilás e preta e quinze joias diversas, entre anéis, pulseiras, brincos e relógios, pertencentes à vítima Silvia Maria Consoni Amadori.

Consta, ainda, que nas mesmas condições supramencionadas, o acusado corrompeu o adolescente Matheus Medeiros Miranda fazendo com que ele praticasse o crime de roubo em questão.

O inquérito foi instaurado mediante portaria (fls. 6/7).

A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2020 (fls. 202/203).

O réu foi citado em fls. 219 e apresentou defesa prévia em fls. 221/223.

Em instrução foram ouvidas uma vítima e três testemunhas comuns (fls. 264/265), sendo o réu foi interrogado ao final (fls. 472/473).

Em fls. 368/458 foram anexados laudos periciais.

Convertidos os debates orais em alegações escritas, a representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Requereu a imposição de regime fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 478/489).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, a alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, facultando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 492/495).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A despeito do esforço argumentativo acusatório, a ação penal é improcedente.

A materialidade do crime de roubo restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 8/10 e por conta da prova oral produzida nos autos.

No que tange à autoria, contudo, esta restou controversa ao cabo da instrução processual. Vejamos.

A vítima Silvia Maria Consoni Amadori disse que estava acompanhando obras de reforma de um dos seus dois apartamentos, situados no mesmo edifício. Acompanhada do marceneiro, sr. Alício, foi até a outra unidade, quando notou marcas logo na porta. Ao adentrar no imóvel, depararam-se com um adolescente que inicialmente disse ser sobrinho da Dona Julia. A vítima relatou que informou ao adolescente que ele estava no local errado, quando então ele a puxou e a jogou ao chão. Disse que apareceu outro indivíduo que passou a revirar o apartamento. Disse que os agentes cortaram o fio do interfone. Relatou que exigiram que sentassem no sofá, momento em que foram amarrados e amordaçados. Disse que guardava joias naquela unidade. Esclareceu, ainda, que o adolescente foi o responsável por coordenar a ação delitiva, jogando-a no chão, além de ter sido ele o responsável por amarrá-la. Alegou que conseguiu obter as imagens das câmeras de segurança do condomínio e reconheceu o adolescente sem sombra de dúvidas. Ademais, esclareceu que foi possível verificar o veículo utilizado pelo acusado e comparsas. Os roubadores não estavam armados, mas tinham uma chave de fenda. Não sabe calcular o prejuízo material, mas foram muitas as joias, perfumes e óculos subtraídos. O valor sentimental das joias era muito grande, não é possível dimensionar. Não sabe dizer quanto tempo após os fatos foi chamada à delegacia para fazer o reconhecimento. Conseguiu reconhecer apenas o adolescente, e isso por fotografia, não teve dúvida alguma. Não conseguiu reconhecer o maior de idade, não lhe foi mostrada foto dele no dia, e posteriormente viu na delegacia algumas fotos. Não recuperou nenhum de seus pertences subtraídos naquele dia. Até hoje sente medo. É uma pessoa reservada, não entende até hoje como eles chegaram ao local, mas acredita que eles tivessem informações privilegiadas. Antes de entrarem no apartamento, os roubadores permaneceram no hall de entrada do apartamento por cerca de 40 minutos, acredita que eles estivessem esperando os marceneiros saírem. Levou filmagens obtidas do condomínio à delegacia, pelo que se lembra foi identificado um veículo nas imagens. Não reconhece o réu apresentado em audiência. Acredita que tenha permanecido sob poder dos roubadores por pouco tempo, cerca de 15 minutos. Aparentemente os roubadores já estavam de saída quando a vítima chegou ao local. Na época dos fatos era síndica do prédio. Não se lembra do horário exato em que os roubadores saíram do prédio. Também viu imagens que mostravam os roubadores almoçando em uma padaria, permaneceram ali por um tempo razoável. Não viu o instante em que os indivíduos

entraram no veículo, ainda que as câmeras tenham mostrado os roubadores indo na direção de um veículo. Nas filmagens era possível avistar um indivíduo indo e voltando na rua.

A testemunha Leandro João da Silva disse que era porteiro do prédio na ocasião dos fatos. Disse que estava na portaria naquele dia, um rapaz interfonou e disse que iria para o sétimo andar. Acreditou que ele estivesse trabalhando na reforma, por isso o deixou entrar. Não pediu documento da pessoa, admite que foi um descuido de sua parte. Esse indivíduo entrou no prédio, ficou um tempo e saiu. Algum tempo depois, o mesmo indivíduo voltou com outra pessoa. Nesse momento havia um veículo de entregas chegando no prédio, então o depoente novamente autorizou a entrada dele.

A testemunha Alexandre de Santana Santos disse que era proprietário do veículo Fiat/Palio. Afirmou que vendeu o veículo para um indivíduo cujo nome não se lembra hoje, no ano de 2019. Disse que anunciou o veículo em redes sociais e que logo o acusado se interessou. Encontraram-se pessoalmente, tendo o réu efetuado o pagamento em dinheiro. Disse que não foi possível fazer a transferência do veículo porque o documento de identidade do réu estava danificado. Como o acusado já havia realizado o pagamento, deixou o veículo com ele e combinaram um novo encontro para a transferência do veículo. No entanto, disse que o réu não apareceu e não atendeu mais suas ligações. Foi chamado no ano de 2019 pelo escrivão de polícia para ir à delegacia, tendo sido informado que o veículo Palio estava envolvido em um roubo. O delegado mostrou a fotografia da pessoa que fora encontrada na direção do veículo, mas o depoente não o reconheceu. Na sequência, disse que o delegado apresentou outra imagem, era uma fotografia tirada de uma cena da filmagem, a qual mostrava três indivíduos correndo. O depoente reconheceu um deles, com absoluta certeza, como a pessoa para quem vendeu seu veículo Palio.

O policial civil Celso H.P. Cardoso disse que apenas participou como testemunha do ato de reconhecimento fotográfico feito pelo vendedor do veículo Palio. Não esteve presente em quaisquer outras das diligências. O reconhecimento foi feito pelo antigo dono do veículo sem titubeio, fato presenciado também pelo policial Fernando.

O réu, ao ser interrogado, negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos deu carona para um colega do futebol que conhecia apenas como Juninho, acompanhado de seu primo. A carona fora combinada no dia anterior, Juninho disse que precisava ir à casa de uma tia buscar alguns objetos, colocou o endereço no Waze. Juninho lhe deu R\$ 20,00 para colocar combustível. Chegando ao local, Juninho e o primo desceram, não viu o endereço exato onde eles entraram. Ficou aguardando, e algum tempo depois, desceu do carro para procurar os dois. Como não os encontrou, ligou para Juninho, ele disse que ia demorar, então o réu decidiu levar o carro no mecânico, em Cangaíba, e voltar após algum tempo para buscar Juninho e o primo. Permaneceu por cerca de 1 hora no veículo, fez um reparo e pagou em dinheiro, mas não tem comprovante, pois já faz muito tempo. Estudou até o segundo grau. Ganha R\$ 2.000,00 por mês como gerente de uma loja de embalagens. Em fls. 416 e 417 estão retratados Juninho e o primo dele, em fls. 457 está o veículo Palio que possuía por ocasião dos fatos.

Como visto, ao final da instrução processual, tem-se que os firmes indícios de autoria existentes quando do recebimento da denúncia não se convolveram na prova robusta e inequívoca imprescindível à condenação penal.

É certo que vítima relatou com riqueza de detalhes como os bens que estavam o imóvel foram subtraídos no dia dos fatos. Afirmou que foi amarrada e amordaçada pelos roubadores, os quais a mantiveram cativa por cerca de quinze minutos, enquanto vasculhavam o imóvel à procura de objetos.

Ficou demonstrado, ainda, que o veículo adquirido dias antes pelo réu foi avistado próximo à cena do crime, nas proximidades do horário de sua ocorrência, tendo sido o réu identificado, na fase policial, por Alexandre, pessoa que lhe vendeu o veículo, como uma das pessoas que aparece nas filmagens.

Não obstante, tal reconhecimento do réu na fase inquisitorial não foi confirmado pela testemunha em Juízo. E ainda que a ausência de reconhecimento possa ser imputada a problemas técnicos no aplicativo teams, sequer restou claro que o ato

realizado na fase inquisitiva tenha sido hígido e robusto o suficiente para fundamentar a condenação penal. De fato, a testemunha relatou que o reconhecimento não foi pessoal, mas sim mediante exibição de imagem das câmeras de vigilância das ruas, medida de frágil consistência. De igual modo, a confirmação da testemunha Celso acerca do reconhecimento feito por Alexandre na fase policial não confere fidedignidade absoluta ao ato, pois ele não esclareceu se foram mostradas imagens de outros indivíduos para comparação, não se afastando a hipótese de sugestionamento da testemunha.

É certo que no caso em tela a vítima não poderia mesmo reconhecer o réu como o indivíduo que a ameaçou e amordaçou, pois a participação dele no delito teria sido modalidade de "dar cobertura". Entretanto, e como bem colocado pela Defesa, não foi inequivocamente comprovado na nos autos a conduta do réu nesse sentido. Ao contrário do alegado pelo Ministério Público, as imagens trazidas aos autos nos laudos periciais de fls. 368/458 não apontam o ingresso dos roubadores no veículo do réu após a prática delitiva. Vale dizer, a prova dos autos é clara tão somente quanto à presença do veículo nas proximidades do local do roubo, por volta de 13h16 (fls. 377), não sendo possível visualizar qualquer imagem dos roubadores desembarcando do veículo do réu ou mesmo nele ingressando após a prática delitiva. Acrescente-se, ainda, que não foram encontrados com o réu quaisquer bens da vítima, robustecendo a versão exculpatória no sentido de que apenas esteve no local para deixar um primo e o amigo dele, sequer tendo retornado para buscá-los. Nesse passo, não havendo prova nos autos de que o réu tenha possibilitado a fuga dos roubadores do imóvel da vítima, tornando-se partícipe do delito, não se pode exigir que o réu comprove sua ida ao mecânico para consertar o veículo, sob pena de inversão do ônus probatório legalmente carreado à acusação.

Assim, diante das fragilidades no panorama probatório acima apontadas, e considerado a consagração do princípio da presunção de inocência no direito brasileiro, em que a dúvida deve militar em favor do acusado, não há outra alternativa possível nestes autos diversa da improcedência da ação penal. Frise-se que no caso em tela imputa-se crime de alta gravidade ao réu, demandando certeza inequívoca e motivada do julgador.

Neste sentido:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' - RT 834/686.

Ademais, segundo orientação pretoriana, "entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o "non liquet" e absolver o réu" (RJTACRIM 40/216).

Posto isso, diante da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu NATHAN GALLONI CAMILIS, qualificado nos autos, da imputação que o deu como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e V, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA